

1502751-81.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... demonstração da prática do crime de tráfico. Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva e aduziu que os entorpecentes destinavam-se ao seu uso. O policial civil Paulo confirmou o encontro das drogas na residência do acusado durante cumprimento de mandado de busca expedido em virtude de notícias de que ele praticava o tráfico. Embora haja indícios da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502751-81.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000913

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2175532/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19353648 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2175532 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DIEGO CIAMARICONI

Em 10 de novembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Andre Bergamin de Moura OAB 348790/SP, Advogado, ora defendendo o acusado CARLOS DIEGO CIAMARICONI; o acusado referido; e as testemunhas Paulo César Balduin, Jair Basílio de Melo Júnior e Jaline Basílio de Melo, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. CARLOS DIEGO CIAMARICONI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2022 e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. O Defensor requereu a absolvição. É O RELATÓRIO. DECIDO. A conduta do réu deve ser desclassificada. É o que se depreende, prima facie, da prova oral produzida. Embora a materialidade tenha sido comprovada pelos autos de exibição e apreensão, de constatação provisória e de exame químico toxicológico, as provas são insuficientes para segura demonstração da prática do crime de tráfico.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva e aduziu que os entorpecentes destinavam-se ao seu uso. O policial civil Paulo confirmou o encontro das drogas na residência do acusado durante cumprimento de mandado de busca expedido em virtude de notícias de que ele praticava o tráfico. Embora haja indícios da prática delitiva, as provas são insuficientes para afirmar, com absoluta certeza, que os entorpecentes encontrados na casa do réu fossem destinados ao tráfico. Assim, e tendo em vista, ainda, o teor da manifestação ministerial, de rigor a aplicação do princípio do "in dubio pro reo" para desclassificação do delito. ANTE O EXPOSTO, não vislumbrando a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, desclassifico a imputação contida na denúncia oferecida contra CARLOS DIEGO CIAMARICONI para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Por conseguinte, reconheço a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos ao Jecrim. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público, o Réu e o Defensor informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: CARLOS DIEGO CIAMARICONI

RG: 40013459

Data De Nascimento: 23/04/1985

Filiação: pai ANTONIO TADEU CIAMARICONI, mãe VERA LUCIA ALVES CIAMARICONI

Residência: RUA GERALDO RODRIGUES, 230, JARDIM SAO JOSE, RUA GERALDO RODRIGUES - CEP 17206-160, JAU-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.